

1013731-67.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Alberto Gentil de Almeida Pedroso

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... notificado apenas no dia seguinte ao roubo, e que os danos morais não restaram comprovados, sendo descabida a indenização em danos materiais. Requer julgamento de improcedência da ação.

Réplica a fls. 259/269.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

8ª Vara Cível

Pça. IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013731-67.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013731-67.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Kauany Keise Oliveira Silva

Requerido:

Banco Pan S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alberto Gentil de Almeida Pedroso

Vistos.

KAUANY KEISE OLIVEIRA SILVA ROCHA ingressou com ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais em face de BANCO SAN S.A., alegando, em síntese, que é cliente do réu, utilizando os serviços bancários por ele fornecidos, conta corrente nº 0134335181, agência 0001, sendo que em 10 de dezembro de 2021 foi vítima de crime patrimonial, ocasião em que teve seu cartão de débito furtado, entrando em contato com o requerido no dia seguinte a fim de solicitar o bloqueio de sua conta e obtendo a negativa de ressarcimento dos danos materiais representados pelas transações desconhecidas, alegando o banco requerido que a autora teria facilitado a obtenção de senha por terceiros. Sustenta que as transações realizadas não são condizentes com seu perfil, pois nunca gastou

montantes tão elevados no débito, e mesmo solicitado o bloqueio do cartão em 11 de dezembro, no dia 13 do mesmo mês foram feitas novas transações, o que evidencia a falha na prestação de serviços. Pugna pela devolução, em dobro, do montante referente ao dano material suportado, ou seja, R\$ 14.713,32, bem como pela condenação do réu no pagamento do valor de R\$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais, Juntou documentos (fls. 13/41).

Deferida a gratuidade de justiça à autora a fls. 76.

Citado o réu (fls. 80), sobreveio contestação a fls. 81/91, na qual sustenta ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que as transações forma efetivadas junto à empresa terceira, e que a autora foi orientada a entrar em contato com os estabelecimentos para cancelamento das compras, mas não o fez. Sustenta que há excludente de responsabilidade, consistente em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo o banco notificado apenas no dia seguinte ao roubo, e que os danos morais não restaram comprovados, sendo descabida a indenização em danos materiais. Requer julgamento de improcedência da ação.

Réplica a fls. 259/269.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a questão controversa nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que despiciendo se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, pois pela teoria da asserção a legitimidade ad causam deve ser analisada segundo os fatos narrados na inicial. No caso dos autos, a autora atribui a responsabilidade pelos prejuízos sofridos ao réu, responsável pelo fornecimento do cartão de débito que teve roubado, utilizado para realização das compras que afirma fraudulentas. Assim, caso inexistia responsabilidade do réu pelos danos sofridos pela autora, será caso de improcedência do pedido, não se estando diante de ilegitimidade passiva.

A demanda é procedente em parte.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica em apreço é de consumo consoante se depreende das previsões do art. 3º, §2º, do CDC e da súmula 297 do STJ. Logo, a responsabilidade civil da ora requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando que reste demonstrada a sua conduta, o dano e o nexo causal para que lhe seja imposto o dever de indenizar.

Ainda que o requerido tenha sido informado acerca do furto do cartão de crédito da requerente apenas no dia seguinte à sua ocorrência, ou seja, em 11 de dezembro de 2021, segundo afirma o próprio banco requerido em sua defesa, tem-se que as compras efetuadas têm valores que destoam dos valores comumente gastos pela autora, segundo extrato juntado a fls. 18/41, visto que foram realizadas duas transações seguidas em valor expressivo, gerando o débito de mais de R\$ 6.000,00 (fls. 19). Ademais, restou incontroverso que, mesmo após a solicitação de bloqueio, o cartão ainda foi utilizado.

Pelo furto do cartão da autora em princípio não se pode cogitar de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos acaso sofridos por cliente, e disso não há dúvida. Situação diversa, porém, pode resultar de eventual falha na prestação

dos serviços levando-se em conta os desdobramentos do fato ilícito de terceiro, pois a responsabilidade pode nascer de eventual violação do dever de segurança assumido em relação aos clientes, tendo em vista que o banco assume os riscos da sua atividade, lembrando-se, a respeito, o conteúdo da importante Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Deste modo, há dúvidas quanto à ocorrência de defeito no serviço prestado pelo banco réu, que autorizou compras destoantes do padrão normalmente utilizado pela autora, sem tomar nenhuma cautela além de exigir senha - que aparentemente foi alterada ou obtida pelo fraudador, sem comprovação de que a requerente tenha facilitado o acesso de criminosos a tal dado.

Nas hipóteses em que o uso do cartão é anômalo e fora do perfil do usuário, feito no mesmo dia e em curto período de tempo, em valores elevados, incide a responsabilidade objetiva pela falha do serviço, pois o sistema de segurança não funcionou a contento e deixou de bloquear operações suspeitas.

Impõe-se, assim, a responsabilização do réu pelo dano material sofrido pela autora, devendo ser devolvido o valor referente às compras impugnadas, de R\$ 7.356,66, de forma simples, pois, no sistema do Código Civil (art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é devido.

Dispõe a Súmula 159 do STF que "cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil".

Não é o caso dos autos, porquanto não se vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição.

Já no sistema do Código de Defesa do Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A exceção "engano justificável" prevista na norma é abrangente de situação como a tratada nos autos, visto que apesar do banco não ter agido para evitar os prejuízos, a autora teve debitados de sua conta valores que efetivamente foram objeto de transações realizadas por criminosos.

No que tange aos danos morais, trata-se de dano in re ipsa, sendo despendendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso, consistente na falha no dever de segurança, valendo dizer que o dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico sofrido.

Sendo certo o dever de indenizar o dano, passo a fixar o valor do quantum.

No que tange à indenização pelos danos morais, o valor respectivo deve ser o suficiente para possibilitar uma satisfação à pessoa, como maneira de minimizar o sofrimento moral, e sancionar o lapso cometido, a fim de viabilizar uma maior cautela no trato com as pessoas.

A indenização não pode caracterizar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser ínfima, a ponto de nada refletir em termos de punição civil. Nos presentes autos, a fim de que a indenização signifique medida profilática em relação ao réu, sem que signifique ao mesmo tempo enriquecimento ilícito à parte autora, deve a compensação financeira ser fixada na ordem de R\$ 3.000,00, quantia que se mostra adequada, considerando as peculiaridades do caso concreto e a razoabilidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu à restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente da autora em decorrência das operações fraudulentas, no montante de R\$ 7.356,66 e de eventuais encargos a elas consecutórios, corrigidos monetariamente desde a data das transações fraudulentas e com juros de mora desta data, bem como a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir desta data, e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sucumbente na totalidade (Súmula 326 do STJ), arcará o réu com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R\$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Arquivem-se os autos em momento oportuno, efetuando-se as comunicações necessárias.

PIC

Santo André, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA